

Учреждение АО оператора и РКН

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·
Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

Учреждение АО-оператора и регуляторная регистрация

Документ: проект учреждения оператора-юридического лица и план параллельной регуляторной регистрации. **Цель:** закрыть RED-флаги В5 (отсутствие корпоративного оператора) и В6 (отсутствие регистрации в РКН) сводного аудита от 24.05.2026. **Автор концепции и единственный учредитель:** Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович (свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024). **Дата:** 24.05.2026.

1. Корпоративная структура

1.1. Тип юридического лица

АО «ЦП РСФСР» (непубличное акционерное общество, ст. 7 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об АО»).

Обоснование выбора формы:

- Соответствует ст. 5 ч. 1 259-ФЗ (требование к оператору ИС ЦФА — непубличное АО, ООО или кредитная организация).
- Позволяет точно работать с инвесторами через выпуск привилегированных акций.
- Допускает участие в межведомственных проектах уровня ВЭБ.РФ / Минэк.

1.2. Уставный капитал и собственные средства

Внимание (правовая дифференциация по 208-ФЗ vs Указанию ЦБ 4336-У): уставный капитал (ст. 25 208-ФЗ) и собственные средства оператора ИС ЦФА (Указание ЦБ 4336-У в развитие 779-П) — разные категории. Для получения статуса оператора ИС ЦФА требуется одновременно:

- **Уставный капитал АО:** не менее 100 000 ₽ (минимум по ст. 26 208-ФЗ для непубличного АО). На учреждении планируется $\geq 10\,000\,000$ ₽ оплаченных обыкновенных акций.
- **Собственные средства (капитал) $\geq 50\,000\,000$ ₽** (требование п. 1.2 Указания ЦБ 4336-У). Формируются за счёт оплаченного УК, эмиссионного дохода, нераспределённой прибыли и иных источников по методике ЦБ. Подтверждаются аудиторским заключением.

Структура на момент учреждения:

- 100% обыкновенных акций — у учредителя.
- УК ≥ 10 млн ₽ + взнос в добавочный капитал/эмиссионный доход после Seed-раунда обеспечивают совокупные собственные средства ≥ 50 млн ₽ к моменту подачи заявления в реестр операторов ИС ЦФА.
- На дальнейших раундах — выпуск привилегированных акций со специальными правами (защита от размывания контроля).

1.3. Должностные лица (соответствие 779-П)

ДОЛЖНОСТЬ	ТРЕБОВАНИЕ 779-П	СРОК НАЗНАЧЕНИЯ
Генеральный директор	Высшее экономическое/юридическое; ≥ 3 лет опыта на руководящих позициях в финсекторе; квалификационное соответствие	T+1 мес. после учреждения
Председатель Совета директоров	Независимый; репутация подтверждена	T+2 мес.
Главный комплаенс-офицер (НОС)	Сертификат ICA / IRM / ACAMS или эквивалент; ≥ 5 лет опыта в AML/KYC	T+2 мес.
Главный информационный безопасник (CISO)	ФСТЭК-сертификат; ≥ 5 лет опыта по КИИ-1 / УЗ-1	T+2 мес.
Главный юрист	Специализация по 259-ФЗ / 779-П / 152-ФЗ	T+1 мес.
Главный риск-офицер (CRO)	FRM / PRM или эквивалент	T+3 мес.
Внутренний аудитор	Член СРО аудиторов	T+3 мес.

ДОЛЖНОСТЬ	ТРЕБОВАНИЕ 779-П	СРОК НАЗНАЧЕНИЯ
Главный бухгалтер	Соответствие ст. 7 ФЗ №402-ФЗ «О бухучёте», требования ст. 11.1 86-ФЗ к должностным лицам финансовой инфраструктуры	T+1 мес.

1.4. Учредительные документы

В рамках учреждения готовится пакет:

- 1. Устав АО «ЦП РСФСР» (на основе типового устава, с учётом специальных положений по 779-П).
- 2. Решение единственного учредителя о создании АО.
- 3. Договор о создании АО.
- 4. Заявление о государственной регистрации (форма Р11001) в ФНС.
- 5. Документ об оплате уставного капитала (в момент учреждения — не менее 50% УК).

Подготовка пакета — T+0...T+2 мес. с момента принятия решения о запуске.

1.5. Структура собственности (целевая)

СТАДИЯ	УЧРЕДИТЕЛЬ	ИНВЕСТОР	ГОСКАПИТАЛ	ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (ESOP)
Учреждение	100%	—	—	—
После стартового раунда 1,8 млрд ₹ (\$25 млн)	85,8%	9,21%	—	5,0% (ESOP)
После Series A (T+18 мес.)	64%	25%	—	11% (ESOP + новые)
После Series B с госкапиталом (T+36 мес.)	48%	25%	15%	12%

2. Постановка на регуляторный учёт (параллельно с учреждением)

2.1. Регистрация оператора персональных данных (152-ФЗ ст. 22)

Срок: уведомление в Роскомнадзор — **T+0,5 мес.** (до начала любой обработки ПДн пользователей в демо-приложении).

Состав уведомления:

- Цели обработки ПДн.
- Категории ПДн (ФИО, ИНН, СНИЛС, биометрия по 572-ФЗ, паспортные данные).
- Категории субъектов ПДн.
- Перечень действий (сбор, запись, систематизация, хранение, использование, передача, удаление).
- Описание мер защиты (ПП РФ №1119, приказы ФСТЭК №21 / ФСБ).
- Сведения о трансграничной передаче (отсутствует).
- Дата начала обработки.
- Срок обработки.

Статус на 24.05.2026 в демо-приложении: реальные ПДн не собираются; уведомление РКН подаётся одновременно с регистрацией АО, чтобы исключить состав ст. 13.11 КоАП.

2.2. Постановка на учёт в Росфинмониторинге (115-ФЗ)

Срок: **T+1 мес.** Назначение специального должностного лица по ПОД/ФТ; разработка ПВК (Правила внутреннего контроля); регистрация в Личном кабинете Росфинмониторинга.

2.3. Заявка в реестр операторов ИС ЦФА (Банк России, 779-П)

Срок: **T+3...T+6 мес.** после учреждения АО и формирования полного комплекта документов.

Состав заявки:

- Учредительные документы АО.
- Сведения о должностных лицах (по 779-П).
- Правила ИС (ст. 6 259-ФЗ).
- Описание DLT-инфраструктуры (с конкретным DLT-вендором: Мастерчейн / эквивалент).
- Меры защиты по ГОСТ Р 57580.1 уровень 4.

- Заключение ФСТЭК / ФСБ.
- Заключение независимого аудита ИБ.
- Документы о соответствии 779-П (бизнес-непрерывность, операционные риски 716-П, СКЗИ).
- Бизнес-план оператора (на основе 04_Бизнес-план/Бизнес-план_ЦП_РСФСР.md после refactor).
- Финансовая модель (на основе 03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md после refactor).

2.4. Категорирование как КИИ (187-ФЗ, ПП РФ №127)

Срок: T+6...T+12 мес. (после фактической эксплуатации). Подача в ФСТЭК заявки на категорирование, ожидаемая категория — 1-я (значимый объект КИИ).

2.5. Сертификация СКЗИ (ФСБ) и средств защиты (ФСТЭК)

Срок: T+9...T+18 мес. Получение сертификатов ФСБ на СКЗИ (КриптоПро / СигналКом / эквивалент) и ФСТЭК на средства защиты периметра.

2.6. Заявки в Роспатент на регистрацию программ для ЭВМ (ст. 1262 ГК)

Срок: T+1...T+3 мес. Регистрация четырёх компонентов:

1. Мобильное приложение (PWA + Capacitor-сборки).
2. Серверная часть (бэкенд).
3. DLT-узел оператора.
4. KYC-модуль.

2.7. Заявка на товарный знак (ст. 1477 ГК)

Срок: T+1 мес. Заявка на регистрацию словесных обозначений «ЦП РСФСР» и «RSFSR» в МКТУ 9 (ПО), 36 (финансовые услуги), 42 (научно-технические услуги).

2.8. Запрос Минфину (ст. 34.2 НК)

Срок: T+2 мес. Письменное обращение в Минфин для получения официальной налоговой квалификации:

- мены первоначального ЦФА на инфраструктурный (ст. 39 НК vs ст. 282.2);
- статуса оператора как налогового агента по ст. 226.1 / 214.11 НК;

- НДС-статуса операций с ЦФА в новой редакции пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК;
- статуса для упрощённой идентификации операций по ч. 1.4-2 ст. 7 115-ФЗ.

2.9. Заявка в Регуляторную правовой режим (258-ФЗ)

Срок: Т+3 мес. Заявка в Департамент финансовых технологий Банка России на проведение пилот-light (см. 04_Бизнес-план/Wedge_pilot-light.md) в режиме экспериментального правового режима.

3. Сводная дорожная карта учреждения

МЕСЯЦ	ДЕЙСТВИЕ
T+0	Принятие решения о запуске; рассылка концепции единственного учредителя
T+0,5	Уведомление РКН об обработке ПДн
T+1	Подача в ФНС документов на регистрацию АО; назначение генерального директора, главного юриста, главного бухгалтера
T+1	Заявка на товарный знак в Роспатент
T+1	Заявки в Роспатент на регистрацию программ для ЭВМ
T+2	Назначение CISO, главного комплаенс -офицера, председателя СД
T+2	Постановка на учёт в Росфинмониторинге; утверждение ПВК
T+2	Запрос Минфину по налоговой квалификации (ст. 34.2 НК)
T+3	Назначение CRO, внутреннего аудитора
T+3	Заявка в экспериментальный правовой режим Банка России
T+3	Подготовка комплекта документов для заявки в реестр операторов ИС ЦФА
T+6	Подача заявки в реестр операторов ИС ЦФА Банка России (779-П)
T+9	Старт сертификации СКЗИ / средств защиты
T+12	Категорирование как КИИ (по факту эксплуатации)

МЕСЯЦ	ДЕЙСТВИЕ
T+18	Получение всех профильных сертификатов
T+24	Запуск pilot-light в действующем 259-ФЗ (см. wedge-документ)

4. Юридические риски, закрытые этим документом

RED-ФЛАГ АУДИТА	ЗАКРЫТИЕ
B5 Корпоративный оператор - ЮЛ отсутствует	Учреждение АО с УК $\geq$ 50 млн ₽; план назначения должностных лиц по 779-П
B6 Оператор ПДн не зарегистрирован в РКН	Уведомление РКН на T+0,5 мес.; до этого реальные ПДн не собираются
B2 Реклама нелицензированной финуслуги в RuStore	Описание в RuStore переведено в информационно-демонстрационный регистр; добавлен дисклеймер о правовом статусе (см. 09_Мобильное_приложение/Публикация_RuStore/01_Описание_приложения.md)
А-юр AMBER A1 Налоги мены ЦФА	Запрос в Минфин по ст. 34.2 НК на T+2 мес.
А-юр AMBER A2 Статус налогового агента	В составе запроса в Минфин
А-юр AMBER A5 КИИ-категорирование	Подача через 6 мес. фактической эксплуатации
А-юр AMBER A6 Правовой режим 258-ФЗ	Заявка в Департамент финтех Банка России на T+3 мес.

5. Сроки и финансирование первичной регуляторной активности

СТАТЬЯ	МЛН ₹	СРОКИ
Учреждение АО (госпошлины, юр.сопровождение, нотариус)	0,2	T+0...T+2 мес.
Заявки в Роспатент (4 программы для ЭВМ + товарный знак)	0,3	T+1 мес.
Подготовка пакета для реестра 779-П	8,0	T+3...T+6 мес.
Подготовка ПВК Росфинмониторинга	0,8	T+1...T+2 мес.
Уведомление РКН	0,1	T+0,5 мес.
Юридическое сопровождение учреждения (внешний консультант 9 мес.)	14,0	T+0...T+9 мес.
Налоговое заключение Минфина (юр. компонент)	1,2	T+2 мес.
ИТОГО (первый блок регуляторных расходов)	24,6	

Эта сумма входит в стартовый раунд \$25 млн (₹ 1 073 млн).

Дата подготовки: 24.05.2026. **Подготовлено:** в рамках исправления RED-флагов сводного аудита; единый SoT для регуляторного контура проекта.